رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٩٧ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف ٥١٢٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٨/١٤هـ

المَوضُوعَاتُ

حج وعمرة - مخالفات الحجاج والمعتمرين - الحج دون تصريح - غرامة مالية - مناط ارتكاب المخالفة - انتفاء المستند المادي - إنكار - عيب السبب - طبيعة القرارات الجزائية - اختصاص مكاني - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ بحجة قيامه بالحج دون تصريح - أداء الحج بلا تصريح يتحقق مناطه بثبوت أماراتٍ وصفاتٍ منضبطةٍ معروفةٍ في الشرع، منها ما يكون مفرداً بأداء عملٍ يخص الحاج لا يشاركه فيه غيره كرمي الجمار، ومنها ما يكون مركباً كلبس ثياب الإحرام مع المكث في المشاعر أيام الحج، وأما ما سوى ذلك من الأوصاف المفردة التي يتشارك فيها الحاج مع غيره فإنه لا يتحقق بمجردها مخالفة الحج بلا تصريح - الثابت قيام المدعى عليها بضبط المدعي في فندق بدعوى أنه ينوي أداء الحج، وإنكار المدعي لذلك - خلو محضر الضبط من إسناد أمر مادّي للمدعي يثبت ارتكابه للمخالفة - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- الأمر الملكي رقم (٥٥٩١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٦هـ، بشأن فرض غرامة مالية على الحج بلا تصريح.
- المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- قرار وزير الداخلية رقم (١٨٠٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، بشأن آلية تسجيل مخالفات الحج بلا تصريح.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعواه في تاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ، وذكر فيها أنه يطلب إلغاء مخالفة الحج بلا تصريح المقيدة لدى الأمن العام برقم (١٠٠٠٠٠٠٣٣٤٩٩٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ، والتي تبلغ بها في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ، وعوقب لأجلها بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذكر في طعنه على المخالفة: أنه جرى ضبطه واتهامه بالمخالفة حين كان مع والدته في فندق بحي العزيزية، مبيّناً أنه لم يكن محرماً، ولا ينوي أداء مناسك الحج. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة الدفاع الأولى التي

تضمنت دفعاً شكلياً بما يلي: ١-أن المخالفة صدرت عن وزارة الداخلية، وذلك ينفي الاختصاص المكاني عن هذه المحكمة؛ لأن مقر الوزارة في مدينة الرياض، كما ينفي الصفة عن المدعى عليها، إضافةً إلى أن مقرها في محافظة جدة. ٢-أن المدعي لم يتظلم للجهة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى؛ طبقاً لما أوجبته المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. كما تضمنت دفعاً موضوعياً بما يلي: ١-أن جميع المخالفات أُدرجت من قِبل اللجنة المختصة بعد القبض على المخالفين بأداء فريضة الحج بدون تصريح. ٢-أن المستند النظامي للمخالفة هو القرار الوزاري رقم (١٨٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، المبلَّغ ببرقية وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم (٢٨٨٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، بشأن فرض غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على من يؤدي فريضة الحج بلا تصريح اعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣هـ. ٣-أن المدعي ضُبط بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ، بشارع العزيزية داخل عمارة سكنية ينوي الحج بدون تصريح، وتم أخذ إقرار عليه بذلك. ٤-أن الأصل في القرارات الإدارية صحتها وسلامتها من المطاعن والعيوب، ولم يقدم المدعي ما ينقض هذا الأصل. وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى شكلاً أو رفضها موضوعاً، وأرفق بها نسخة من التقرير المفصل عن الحالة الأمنية للمخالفة، الذي تضمن: بشارع العزيزية داخل عمارة سكنية ينوي الحج بدون تصريح، وتم أخذ إقرار عليه بذلك، كما قدم نسخة من توصية اللجنة الإدارية بإيقاع العقوبة، واكتفى بذلك.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء مخالفة الحج بلا تصريح المقيدة لدى الأمن العام برقم (١٠٠٠٠٠٠٣٣٤٩٩٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ؛ لذا فإن الدعوى معدودة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها ولائياً؛ وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة"، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". ولا ينال من اختصاص المحكمة مكانياً الدفع بأن كُلّاً من المدعى عليها ووزارة الداخلية ليس لهما مقر في مدينة مكة المكرمة، إذ هو مردود من جهة أن المخالفات تضبط في مكة المكرمة ابتداءً، ثم تنعقد اللجنة المشكلة لدراسة المخالفات وإيقاع العقوبات برئاسة الأمن العام ومشاركة الإدارة

العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في ديوان الوزارة بالمشاعر المقدسة وفقاً لما قضى به قرار وزير الداخلية رقم (١٨٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وذلك قدر كافٍ في ثبوت الاختصاص المكاني. وعن قبول الدعوى، فبما أن المدعي تبلغ بالمخالفة محل الطعن في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ، ثم تقدم بدعواه للمحكمة في تاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ؛ لذا فإنها موافقةٌ لما جاء في البند الثالث من قرار وزير الداخلية آنف الذكر، ونصه: "للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالغرامة"؛ ومن ثمّ فهي مقبولةٌ شكلاً. ولا ينال من قبول الدعوى الدفع بانتفاء صفة المدعى عليها استناداً إلى أن المخالفة محل الطعن صادرة عن وزارة الداخلية؛ إذ هو مردود بمقتضى البند الثاني من قرار وزير الداخلية آنف الذكر، والذي نص على أن: "تكون لجنة دراسة المخالفة وإيقاع العقوبة مشكلةً برئاسة الأمن العام". كما لا ينال من قبول الدعوى الدفع بعدم سبق التظلم الإداري المقرر بموجب المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ إذ هو مردود بأن المادة ذاتها استثنت من أحكامها ما ورد في شأنه نصٌّ خاص، وقرار وزير الداخلية آنف الذكر نصّ في بنده الثالث على أنّ: "للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة الإدارية"، وذلك نصٌّ خاصٌ يقرر للمخالف حق رفع دعواه فور إبلاغه بالعقوبة. أما عن موضوع الدعوى، فإن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري يجب بناؤه على سبب صحيح، والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه وإصداره، فإذا لم يكن هذا السبب موجوداً قبل صدور القرار،

أو كان السبب موجوداً ولكن تكييفه النظامي لم يتفق مع صحيح أحكام النظام؛ فإن القرار يكون مشوباً بعيب فقدان السبب مستوجباً للإلغاء. ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً كذلك أن القرارات الجزائية تتميز عن سائر القرارات الإدارية بمزيد احتياط في تحقيق مشروعيتها والتثبت من وقائعها؛ لما يترتب عليها من تُهم وعقوبات أوجبت الشريعة التحرز في إثباتها، ومنعت نسبتها إلى أصحابها إلا بدليل بيِّن يوصل إلى التهمة ويؤدي إلى العقوبة، فالقرارات الجزائية تندرج في جنس العقوبات التعزيرية في الشريعة، ومن قواعد الشريعة الكبرى أن: (الأصل براءة الذمة) مما يشغلها من تهم وحقوق، ولا يُنتقل عن ذلك الأصل إلا بحال ودليل يشغلانها بما ثبت على صاحبها. والدائرة وهي تراقب مشروعية القرار محل الطعن تنظر إليه من حيث ثبوت الواقعة، وذلك بالتحقق من الوجود المادي لها، ومن حيث ثبوت كونها مخالفةً للنظام، وذلك بالتحقق من التكييف النظامي الصحيح لها، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وباستصحاب ما سبق، فقد صدر الأمر الملكي رقم (٥٥٩١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٦هـ بفرض غرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال على مَن يؤدي فريضة الحج بلا تصريح، وصدر تنفيذاً له قرار وزير الداخلية رقم (١٨٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ باعتماد آلية تسجيل المخالفات، من حيث بيان زمان ومكان رصدها، ومن حيث بيان اللجنة المختصة بدراستها وإيقاع العقوبة بشأنها. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن أداء الحج بلا تصريح -والذي عدّه المنظم مخالفةً رعايةً لمصلحة سلامة الحجاج وأمنهم- إنما يتحقق مناطه بثبوت أمارات وصفات منضبطة معروفة

في الشرع، منها ما يكون مفرداً، وهو أداء عمل يخص الحاج لا يشاركه فيه غيره، نحو رمي الجمار، ومنها ما يكون مركباً، نحو لبس ثياب الإحرام مع المكث في المشاعر أيام الحج، أما ما سوى ذلك من الأوصاف المفردة التي يتشارك فيها الحاج مع غيره؛ فإنه لا يتحقق بمجردها مناط المخالفة المفضي للعقوبة، إذ المتعين في المخالفات والعقوبات أن تُبنى على القطع واليقين، وأن تُقصر على ما يتحقق به مناطها قدراً وهيئةً، وألا يجتهد فيها بالتوسع والقياس عليها، والثابت من خلال مستندات الدعوى الماثلة أن الجهات الأمنية باشرت إيقاف المدعي في فندق حي العزيزية بدعوى أنه ينوي أداء الحج، وبموجبه سُجلت عليه مخالفة وعقوبة أداء الحج بلا تصريح، ولما كان المدعي قد اتّجه في طعنه إلى نفي المخالفة وعدم الإقرار بها، نافياً عزمه على الحج، ولما كان محضر الضبط خلا من إسناد أمر مادّي للمدعي يثبت مخالفته من ضبطه محرماً أو في المشاعر المقدسة، وكانت المدعى عليها قد اكتفت في دفاعها بالقرار ومرفقاته دون أن تناقش أو تبرز أو تقدم الدليل على ما ينفيه المدعي؛ لذا فإن الدائرة تخلص إلى نفي صحة المخالفة المنسوبة للمدعي، وترجّح جانبه المعتضد بأصل البراءة الأصلية وعدم العوارض، سيّما وأن القرارات الإدارية الجزائية مستثناةٌ من قاعدة ولادة القرار بقرينة الصحة والسلامة، وبذلك تضحى المخالفة محل الطعن مشوبةً بعيب السبب، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء مخالفة الحج بلا تصريح الصادرة عن الأمن العام والمقيدة برقم (١٠٠٠٠٠٠٣٣٤٩٩٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.